A Pesti Központi Kerületi Bíróság

Dr. Gila Pál Ügyvédi Iroda - dr. Gila Pál ügyvéd (1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.) által képviselt ***felperes neve***(**felperes címe**) felperesnek

Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda - dr. Hidasi Gábor ügyvéd (1124 Budapest, Németvölgyi út 62.) által képviselt ***alperes neve*** (alperes címe) alperes ellen

helyiség kiürítése, bérleti díj, használati díj és járulékai iránt indított perében meghozta az alábbi

í t é l e t e t .

A bíróság felperes keresetét e l u t a s í t j a .

A bíróság kötelezi felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg alperesnek 957.985,- Ft /kilencszázötvenhétezer-kilencszáznyolcvanöt forint/ perköltséget.

Az 1.071.807,-Ft eljárási illetéket az állam viseli.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál, de a **bíróság neve**hez címezve lehet három példányban, írásban benyújtani.

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson bírálja el, de a felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívül történő elbírálását.

Ha a fellebbezés csak kamatfizetésre, a perköltség összegére vagy viselésére, a teljesítési határidőre vagy kizárólag az ítélet indokolására vonatkozik, bármelyik fél kérheti, hogy a fellebbezést a másodfokú bíróság tárgyaláson bírálja el.

I n d o k o l á s

Felperes, mint bérbeadó és alperes, mint bérlő között 1997. szeptember 9. napján létrejött bérleti szerződés alapján alperes bérbe vette a felperes tulajdonában álló **bérleti hely** szám alatti 386nm alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoportot (továbbiakban: perbeli helyiségcsoport) iroda céljára 1997. szeptember 1. napjától kezdődő határozatlan időre 4.800,-Ft/nm/év + áfa (154.400,-Ft/hó + áfa) bérleti díj ellenében.
A perbeli helyiség tekintetében bérbeadóként a **bérbeadó**-t feltüntetve 2001. június 18. napján bérleti szerződés módosítás jött létre, amelynek alapján a módosítás hatálybalépésétől számított 30 éves határozott időtartamra módosították a szerződő felek a szerződés időtartamát, továbbá a bérleti díj tekintetében is módosításra került a szerződés. A bérleti díj a szerződésmódosítás alapján 2001. július 1. napjától 2001. december 31. napjáig 5.963,-Ft/nm/év, 2002. január 1. napjától 2002. június 30. napjáig 8.110,-Ft/nm/év, 2002. július 1. napjától 10.800,-Ft/nm/év összegben került rögzítésre.
A szerződésmódosítás alapján a bérleti díj 2003-tól kezdődően legfeljebb a KSH által közzétett éves fogyasztói árindex 75%-ával növekszik.

Felperes azon **bérleti hely** szám alatti épületingatlant (továbbiakban: ingatlan) amelyben a perbeli helyiségcsoport fekszik, a 2004. november 24. napján kelt adásvételi szerződéssel eladta az **vevő**-nek.
Az adásvételi szerződés 1.számú melléklete tartalmazta az ingatlanban fekvő egyes lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek leírását. Az 1. számú melléklet 16. száma alatt került rögzítésre a perbeli helyiségcsoport.
Az adásvételi szerződés 14. pontja alapján felperes, mint eladó az **vevő**-re, mint vevőre engedményezte az ingatlan birtokba adása napjától az ingatlan bérlőivel és használóival szemben valamennyi vagyoni és nem vagyoni igényét. Az adásvételi szerződés ezen pontjában rögzítésre került továbbá, hogy a birtokbaadás ténye az engedményezést automatikusan előidézi. A birtokbalépést követően a bérbeadó, azaz felperes helyébe az **vevő**., mint vevő lép. Felperes, mint eladó vállalt kötelezettséget arra, hogy a bérleti szerződésben bekövetkezett alanyváltozásról, a bérleti díjak engedményezéséről és a birtokbaadás tényéről a bérlőket, így alperest is értesítse.

Az **vevő**. 2005. május 6. napjától kezdődően lépett az ingatlan birtokába. A 2005. június 1. napján felvett birtokba adási jegyzőkönyv 10. pontja alapján a tulajdonváltozásról szóló tájékoztatást a bérlők, így alperes részére is felperes, mint eladó adta meg.

A **ügyészség neve** keresetet terjesztett elő a felperes és az **vevő**. között 2004. november 24. napján az ingatlan tekintetében létrejött adásvételi szerződés érvénytelensége jogcímén a szerződéskötés előtti ingatlannyilvántartási állapot helyreállítása iránt.

A **bíróság neve** a 2010. szeptember 20. napján kelt **bíróság ügyszáma** számú ítéletével kötelezte az **vevő**-t, mint azon per I.r alperesét és felperest, mint azon per II.r alperesét annak tűrésére, hogy az ingatlanra vonatkozóan az **vevő**. tulajdonjoga az adásvételi szerződés érvénytelensége címén törlésre és felperesnek, mint azon per II.r alperesének ezen tulajdonjoga visszajegyzésre kerüljön.
A **bíróság neve** egyben az ítéletében megkereste a **földhivatal neve** az **vevő**. tulajdonjoga törlése és felperes tulajdonjoga visszajegyzése iránt.

Az ítélet ellen az **vevő**., mint I.r alperes fellebbezéssel élt.

A **másodfokú bíróság neve** a 2011. március 11-én kelt **másodfokú bíróság ügyszáma** számú ítéletével a **bíróság neve bíróság ügyszáma** számú ítéletét helybenhagyta.

Az **vevő**. felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő.

A **felülvizsgálati bíróság** mint felülvizsgálati bíróság a 2011. december 15-én kelt **felülvizsgálati ügyszám** számú ítéletével a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Felperes az ingatlant 2012. január 20. napján birtokba vette.

Felperes képviseletében a **ingatlankezelő neve** (továbbiakban: ingatlankezelő) a 2012. október 5. napján kelt levelében tájékoztatta alperest arról, hogy a jogerős ítélet alapján 2012. január 20. napján az ingatlant felperes birtokba vette és egyben tájékoztatta alperest arról, hogy a 2011. július 1-től kezdődően a hatályban lévő önkormányzati rendeletekben foglaltak szerint elkészítette az ingatlankezelő a lakbér, víz-, csatornadíj és szemétdíj megfizetésére vonatkozó számlákat, amelyeket a levél mellékleteként megküldött alperesnek azzal, hogy ezen számlákat a levélben rögzített módozatok egyikén egyenlítse ki.
Alperes ezen levelet 2012. október 16. napján átvette.

Felperes kimutatása alapján alperesnek 2012. december 31. napjáig 9.193.848,-Ft bérleti díj hátraléka állt fenn.

Az ingatlankezelő a 2013. január 16. napján kelt levelében felszólította alperest a bérleti díj hátralék 15 napon belül történő kiegyenlítésére felmondás terhe mellett.
Az ingatlankezelő a 2013. július 23. napján kelt levelében 2013. augusztus 31. napjára felmondta a bérleti szerződést.
Alperes a felmondást nem fogadta el.

Felperes kimutatása szerint alperesnek 2014. január 22. napjáig 15.680.630,-Ft bérleti díj hátraléka keletkezett, amelynek 8 napon belül történő megfizetésére az ingatlankezelő a 2014. január 22. napján kelt levelében felszólította alperest.
Alperes meghatalmazottja 2014. január 22. napján kelt felszólító levelet 2014. február 7. napján átvette.
Az ingatlankezelő a 2014. február 14. napján kelt levelében a bérleti szerződést 2014. március 31. napjára felmondta.
Alperes meghatalmazottja a felmondást 2014. február 19. napján átvette.
Alperes a felmondást nem fogadta el, a perbeli helyiséget nem ürítette ki.

Felperes keresetében a helyiség kiürítésére, valamint 13.518.306,-Ft bérleti díj hátralék és járulékai megfizetésére, továbbá 2013. szeptember 1. napjától a helyiség kiürítésének napjáig 540.581,-Ft/hó használati díj megfizetésére kérte kötelezni alperest.

Felperes a per során keresetét felemelte. Felperes a helyiség kiürítése iránt előterjesztett kereseti kérelmét változatlanul fenntartva felemelt keresetében 17.863.444,-Ft bérleti díj és használati díj, valamint járulékai, továbbá a helyiség kiürítésének napjáig 547.411,-Ft/hó használati díj megfizetésére kérte kötelezni alperest.

Felperes a per során keresetét pontosította. Felperes a helyiség kiürítése iránt előterjesztett kereseti kérelmét változatlanul fenntartva felperes pontosított kereseti kérelmében 17.296.841,-Ft, valamint ezen összegnek 2014. október 1. napjától a kifizetés napjáig esedékes régi Ptk.301/A.§ (2) bekezdése szerinti késedelmi kamat, 2016. november 1. napjától a helyiség kiürítése napjáig havi 276.165,-Ft használati díj megfizetésére kérte kötelezni alperest.
Felperes pontosított kereseti követelés indokolásául előadta, hogy felperes és az **vevő**. között 2004. november 24. napján létrejött adásvételi szerződés semmisségét mondta ki a **felülvizsgálati bíróság** a **felülvizsgálati ügyszám** számú ítéletében. Az ítélet a teljes adásvételi szerződés érvénytelenségét állapította meg. Erre tekintettel az eredeti állapot helyreállítását rendelte el. Az ingatlan felperes általi kényszer-birtokba vétele 2012. január 20. napján történt meg.
Felperes hivatkozott arra, hogy az **vevő**. 2006. január 1. napjától 2011. június 30. napjáig volt jogosult a bérleti díjakat szedni, amelyet azonban nem tett meg.
2011. július 1. napjától ismét az ingatlankezelő számláz a bérlők felé. Felperes előadta, hogy a 2012. október 9. napján kiállított 8.157.236,-Ft összegű számla 2011. július és 2012. október hónap közötti időszakra vonatkozó bérleti díjak (8.084.606,-Ft) valamint az erre az időszakra vonatkozó szemétszállítási díjak (72.630,-Ft) összegéből tevődik össze.
Felperes hivatkozott arra, hogy 2013. július 1. napján kelt fizetési felszólításával, majd 2013. szeptember 17. napján kelt kereseti kérelmének benyújtásával az alperessel szemben fennálló követelés elévülését megszakította.

Felperes előadta továbbá, hogy a felmondást megelőzően fizetési felszólítást küldött alperesnek. Alperes azt 2014. február 7. napján meghatalmazottján keresztül átvette. Ezt követően az Ltv.25.§ (1) bekezdésében foglaltak megtartásával 2014. március 31. napjára a bérleti jogviszonyt felperes felmondta, amely felmondást alperes szintén meghatalmazottja útján 2014. február 19. napján átvett.
Felperes hivatkozott arra, hogy a per során kirendelt **szakértő neve** igazságügyi szakértő által előterjesztett szakvéleményben meghatározott 50%-os mértékű bérleti díj csökkenést elfogadta.
Felperes hivatkozott arra, hogy a szakvélemény a 2012. december havi bérleti + szemétszállítási díjból indul ki, azonban az 50%-os díjcsökkentés a számlában szereplő szemétszállítási díjra nem vonatkoztatható. A szakvélemény továbbá nem tüntette fel számításában az éves infláció 75%-kal történő emelést sem.
Felperes a fentiekre tekintettel rögzítette, hogy 2011. évre vonatkozóan 245.633,-Ft bérleti díj + 4.430,-Ft szemétszállítási díj, 2012. évben 256.850,-Ft bérleti díj +4.605,-Ft szemétszállítási díj, 2013. január hónapban 267.831,-Ft bérleti/használati díj + 4.729,-Ft szemétszállítási díj, 2013. februártól 267.831,-Ft bérleti/használati díj + 4.919,-Ft szemétszállítási díj, 2014. február hónaptól a helyiség kiürítéséig 271.246,-Ft használati díj + 4.919,-Ft szemétszállítási díj követelést érvényesít.
Felperes előadta, hogy a fentiekben rögzítettek szerint 2011. július 1-től 2016. október 30. napjáig jelölte meg a 17.296.841,-Ft tőkekövetelését.
Felperes a fentiekre tekintettel a 2014. február 14. napján kelt levelében közölt felmondásra alapította a helyiség kiürítése iránt előterjesztett kereseti kérelmét, figyelemmel a 2014. január 22. napján kelt felszólító levelére.

Alperes a kereset elutasítását és felperes perköltségben történő marasztalását kérte a bíróságtól.
Alperes érdemi védekezésében elsődlegesen felperes perbeli legitimációját vitatta. Alperes hivatkozott arra, hogy a **bíróság neve** a jogerős **bíróság ügyszáma** számú ítéletével az eredeti birtokállapot helyreállításáról és az **vevő**-re engedményezett bérbeadói jogok visszaállításáról nem rendelkezett. Az adásvételi szerződés 14. pontja szerint felperes a bérlői jogokat az **vevő**-re engedményezte. Az **vevő**. mai napig is az ingatlan egészének a birtokosa.
Alperes hivatkozott arra, hogy a perbeli helyiség birtokának visszaadásáról, bérleti jog visszaszállásáról sem felperes, sem az **vevő**. nem értesítette alperest. Alperes hivatkozott arra, hogy felperes sem a felmondás, sem a kiürítés, illetve a bérleti díj beszedése jogát nem gyakorolhatja.
Alperes hivatkozott továbbá a felmondás érvénytelenségére. Alperes előadta, hogy alperes a felmondást nem vette át. Hivatkozott arra, hogy a címzésen szereplő fsz.3. szám alatt nincs bérlemény.
Alperes hivatkozott továbbá arra, hogy a felszólítást alperes 2014. február 7. napján vette át, felperes pedig 2014. február 14. napján közölt felmondásra hivatkozik, így alperes álláspontja szerint a felszólítás és a felmondás között az Ltv-ben és a felszólításban meghatározott 8 nap nem telt le.
Alperes továbbá a követelés egy részének az elévülésére hivatkozott.
Alperes rögzítette továbbá, hogy a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, így jogosult volt a régi Ptk.306.§ (4) bekezdése alapján a bérleti díjat visszatartani, így alperesnek bérleti díj tartozása nem áll fenn.
Alperes szavatossági kifogást terjesztett elő a perbeli helyiségcsoport rendeltetésszerű használatra alkalmatlansága miatt a bérleti díj 0,-Ft-ra történő leszállítása iránt.

Felperes a szavatossági kifogás, továbbá az elévülési kifogás elutasítását kérte a bíróságtól.
Felperes már a pontosított kereseti kérelmében rögzítettek szerint a szavatossági kifogás tekintetében hivatkozott arra, hogy a per során kirendelt **szakértő neve** igazságügyi szakértő által előterjesztett szakvélemény szerint a perbeli helyiségcsoport nagy része rendeltetésszerű használatra

alkalmas állapotú, így erre figyelemmel csökkentett mértékű bérleti díj, illetve használati díj megfizetésére köteles alperes.
Felperes pontosított kereseti kérelmében került rögzítésre az elévülési kifogás tekintetében előadott felperesi jogi álláspont.

A kereset alaptalan, a szavatossági kifogás megalapozott.

A bíróságnak elsődlegesen abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy felperes rendelkezik-e a perbeli legitimációval.
A bíróság a **bíróság neve** jogerős **bíróság ügyszáma** számú ítélete alapján megállapította, hogy a **bíróság neve** azzal, hogy kimondta az ingatlan tekintetében a felperes és az **vevő**. között 2004. november 24. napján létrejött adásvételi szerződés érvénytelenségét, az érvénytelenség kimondása az adásvételi szerződés minden pontját érintette, így érintette az adásvételi szerződés 14. pontját is, amelyben felperes a bérleti díjak beszedését engedményezte az **vevő**-re.
A fentiekre tekintettel az adásvételi szerződés engedményezésről szóló része is érvénytelen.
A fentiekre figyelemmel bérbeadói pozícióba az adásvételi szerződés érvénytelenségére figyelemmel ismét felperes lépett.

Felperes az ingatlant - beleértve a perbeli helyiségcsoportot - 2012. január 20. napján birtokba vette, amelyről felperes csatolta a birtokbavételi jegyzőkönyvet.
Ezen birtokbavételi jegyzőkönyvben az előzmény tekintetében rögzítésre került, hogy „A nevezett lakóépület **felülvizsgálati bíróság** 2012.12.15. napján hozott ítélete alapján véglegesen és jogerősen visszakerült az eredeti tulajdonos a **önkormányzat neve** tulajdonába. Az előző tulajdonos az **vevő**. a birtoklással felhagyott, így az épület gazdátlanná vált, ezért a mai napon a vagyonkezelő az önkormányzat megbízása alapján a teljes ingatlant birtokba vette a jelen jegyzőkönyv tartalma szerint.”
A jegyzőkönyvben „az eljárás” vonatkozásában rögzítésre került, hogy „Az épületbe a bejárati kapun jutottak be, amely nem volt zárt állapotban. Az épület jelen jegyzőkönyv mellékletét képező szintenkénti alaprajzán arab számmal jelölt külön ingatlanrészeit egyenként megközelítették és ellenőrizték, hogy azok nyitottak-e vagy zárt állapotúak. E körülmény eredményét a mellékelt kimutatás dokumentálja.
Kényszerfelnyitás nem történt. A zárt ingatlanrészeket a vagyonkezelő saját zárszalagjával leragasztotta, a lakottnak tűnő lakásoknál pedig az ajtótokra jól látható helyre lett elhelyezve a zárszalag, ezzel reprezentálva a mai napon történt, tényleges helyszíni birtokbavételt, továbbá az épület közösségi tereiben elhelyezésre került jól látható helyeken egy tájékoztató is, amely minden bérlőt/használót tájékoztat a jelen eljárás megtörténtéről, a további teendőikről. Ugyanez a tájékoztató minden önálló épületrész postaládájába, vagy ennek hiányában a bejárati ajtajához is elhelyezésre került egyenként. Ez a tájékoztató is a jelen jegyzőkönyv mellékleteként lett csatolva. Az eljárásról részletes és bizonyító erejű fotódokumentáció készült.
A jelen eljárással a vagyonkezelő az önkormányzat képviseletében teljes körűen birtokba vette a **bérleti hely** szám alatti lakóépületet.”

A bíróság a birtokbavétel tekintetében tanúként meghallgatta **tanú1** a **önkormányzat neve2** alpolgármesterét, továbbá **tanú2** a **ingatlankezelő neve** ingatlankezelési osztályvezetőjét.

tanú1 tanú előadta, hogy az **vevő**. képviselőivel a tanú nem tárgyalt közvetlenül. Az **vevő**. képviselői vitatták, hogy a birtok felperest illeti, de az **vevő**. az ingatlant nem birtokolta, illetőleg ennek jele nem volt, így felperes birtokba lépett. Amíg nem vette felperes birtokba az ingatlant,

addig a birtoklás jogszerűségének lehetőségét sem vitatták. Az **vevő**. az ingatlan karbantartását elhanyagolta, lépéseket a birtok visszaszerzésére nem tett.

tanú2 tanú előadta, hogy felperes a lefolytatott eljárással lépett birtokba. Az **vevő**. részéről nem volt a helyszínen senki. Az épület műszakilag elhanyagolt volt, az építéshez szükséges szerkezetek funkciójukban nem működtek. Az **vevő**. birtokban létének nem volt jele. A birtokba lépést a vagyonkezelőnél az **vevő**. nem kifogásolta. A tanú előadta, hogy statikai vizsgálatot rendeltek el. Hét lakásbérlő arról tájékoztatta a tanút, így az ingatlankezelést, hogy 2011. június óta az **vevő**. számlát nem bocsátott ki. A tanú előadta, hogy ebből azt szűrte le az ingatlankezelő, hogy az ingatlan karbantartásával az **vevő**. felhagyott. A tanú előadta, hogy az ingatlankezelés a liftet üzembe helyezte, a lépcsőházvilágítást működőképessé tette, zárcserét elvégezték a bejárati ajtón, a védőtetőt a belső udvaron kicserélték, illetőleg az állványzatot a homlokzaton szükséges műszaki javításokkal biztonságossá tették. Kémény béléscsövezését elvégezték.
Felperes csatolta továbbá a per során az ingatlankezelő 2012. október 5. napján kelt levelét, amelyben az ingatlankezelő tájékoztatta alperest arról, hogy a jogerős ítélet alapján 2012. január 20. napján az ingatlant felperes birtokba vette és egyben tájékoztatta alperest arról, hogy 2011. július 1. napjától kezdődően elkészítette az ingatlankezelő a lakbér, víz-, csatornadíj és szemétdíj megfizetésére vonatkozó számlákat, amelyeket a levél mellékleteként az ingatlankezelő megküldött alperesnek.

Felperes csatolta továbbá az **vevő**., mint felperes és jelen per felperese, mint alperes közötti perben a 2014. április 9. napján a **bíróság neve** megtartott tárgyalásról felvett **bíróság ügyszáma** számú jegyzőkönyvet, amelyben rögzítettek szerint az **vevő**. akként nyilatkozott, hogy „az **ingatlan címe**. szám alatti ingatlanban nincs birtokban.”

A bíróság a fentiekben hivatkozott **bíróság neve** jogerős **bíróság ügyszáma**. számú ítéletét, birtokbavételi jegyzőkönyvet, **tanú1** és **tanú2** tanúk előadását, az ingatlankezelő 2012. október 5. napján kelt levelét, a **bíróság neve bíróság ügyszáma** ügyszámú jegyzőkönyvét, mint rendelkezésre álló bizonyítékokat a Pp.206.§ (1) bekezdése alapján mérlegelve megállapította, hogy felperes, mint tulajdonos bérbeadói pozíciója alapján jogosult a perbeli ingatlan tekintetében a bérbeadói jogosultságok gyakorlására.

A bíróság álláspontja szerint ezen bérbeadói jogosultságok gyakorlásának kezdő időpontja a **másodfokú bíróság neve** mint másodfokú bíróság **másodfokú bíróság ügyszáma** számú ítélete közlésének időpontja.
Ezen időpontot figyelembe véve felperes a kereseti kérelmében rögzítettek szerint 2011. július 1. napjától már jogosult volt a bérbeadói jogok gyakorlására.
A bíróság megállapította továbbá, hogy alperes az ingatlankezelő fentiekben hivatkozott 2012. október 5. napján kelt levelét 2012. október 16. napján átvette.

A fentiekre figyelemmel alperesnek tudomással kellett bírnia arról, hogy felperes a bérbeadói jogosultságok ismételt gyakorlója.

A fentiekre figyelemmel felperes, mint a perbeli helyiségcsoport tekintetében a bérbeadói jogosultságok gyakorlója, jogosult a bérleti jogviszonyból eredő követelésével fellépni alperessel szemben, tehát jogosult volt a kereseti követelés előterjesztésére alperessel szemben, azaz felperes perbeli legitimációval rendelkezik.

A bíróságnak ezt követően azt kellett vizsgálnia, hogy a bérleti szerződés 2014. március 31. napjára szóló felmondása alaki szempontból érvényes-e.

Az ingatlankezelő 2014. január 22. napján kelt levelében szólította fel alperest a bérleti díj hátralék 8 napon belül történő megfizetésére.
Alperesi meghatalmazott a levelet 2014. február 7. napján átvette.
Az ingatlankezelő a 2014. február 14. napján kelt levelében 2014. március 31. napjára felmondta a bérleti szerződést.
Alperesi meghatalmazott a felmondást 2014. február 19. napján átvette.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII.tv. (Ltv.) 25.§ (1) bekezdése alapján, ha a bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a lakbért nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a bérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további 8 napon belül írásban felmondással élhet.
Az (5) bekezdés alapján a felmondás az (1) bekezdés esetében az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb 15 napnál.
A bíróság a fentiekre figyelemmel megállapította, hogy alperes a bérleti díj hátralék megfizetésére felszólító levelet 2014. február 7. napján átvette, ezt követően nyolc nap állt rendelkezésére a bérleti díj megfizetésére. A nyolc napos határidő 2014. február 15. napján telt le.
Az Ltv.25.§ (1) bekezdésében szabályozott „további nyolc napon belül" megfogalmazás - a bíróság álláspontja szerint - azt jelenti, hogy csak 2014. február 15. napja után, azaz legkorábban 2014. február 16-án kelt levélben közölhette volna a felmondást felperes.
Azzal, hogy felperes felmondása 2014. február 14. napján kelt, azaz felperes a „további nyolc napon belül" jogszabályi követelményt nem tartotta be, - a bíróság álláspontja szerint - a 2014. március 31. napjára szóló felmondás alaki szempontból érvénytelen.

A bíróság azon alperesi előadás tekintetében, mely szerint alperes a 2014. február 14. napján kelt felmondást tartalmazó levelet nem vette át, rögzíti, hogy a Magyar Posta Zrt. a per során adott 2014. július 29. napján kelt tájékoztatása alapján a 2014. február 14. napján kelt - érvénytelen felmondást tartalmazó - levelet alperes meghatalmazottja 2014. február 19. napján átvette.

A fentiekre figyelemmel a perbeli helyiségcsoport tekintetében létrejött bérleti szerződés az Ltv.23.§ (1) bekezdés c.) pontja alapján, figyelemmel az Ltv.36.§ (1) bekezdésére is nem szűnt meg, az változatlanul érvényesen fennáll a peres felek között.

A bíróságnak a továbbiakban azt kellett vizsgálnia, hogy alperest a szavatossági kifogására tekintettel terheli-e a bérleti díj megfizetésének kötelezettsége.

A bérleti szerződés létrejötte időpontjában hatályban volt Ltv.8.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ltv.36.§ (1) bekezdésére is, a bérbeadó a bérlet fennállása alatt a nem lakás céljára szolgáló helyiséggel összefüggő törvényben meghatározott, illetőleg a szerződésben vállalt kötelezettségéért szavatol.

A bíróság a per során szakértői bizonyítást folytatott le annak megállapítására, hogy a perbeli helyiség 2012. január 1. napjától rendeltetésszerű használatra alkalmas volt-e vagy sem. A bíróság a per során az **szakértő2 neve** igazságügyi szakértőt rendelte ki annak megvizsgálása céljából, hogy felperest 2012. január 1. napjától számítottan a teljes bérleti díj megilleti vagy sem.

Az igazságügyi szakértő szakvéleményében rögzítette, hogy az ingatlan a perbeli helyiségcsoporttal együtt 2012. év elejétől erős korlátozottság mellett volt csak hasznosítható és használható ma is. Az igazságügyi szakértő rögzítette, hogy a perbeli helyiség 2012. januárjától és már jó pár évvel az ezt megelőző időponttól számítva is kiadhatatlan. Ennek döntő oka az épület zöme természetes avulásában, illetve az ezt nem kompenzáló csakis az éppen aktuális hibák, veszélyhelyzetek kiküszöbölésére koncentráló tulajdonosi hozzáállásban, a **hatóság neve** által 1993-tól előírt átfogó épületrekonstrukció elmaradásában lelhető fel.
Az igazságügyi szakértő rögzítette, hogy felperest 2012. januárjától bérleti díj nem illeti, illetheti meg még részlegesen sem.

Alperes a szakvéleményt elfogadta, felperes a szakvéleményt nem fogadta el.

A bíróság felperes indítványára a per során elrendelte az **szakértő2 neve** igazságügyi szakértő által készített szakvélemény kiegészítését.
Az igazságügyi szakértő változatlanul fenntartotta az alapszakvéleményében rögzítetteket a kiegészítő építési, ingatlanforgalmi szakértői véleményében. A kiegészítő szakvéleményében változatlanul rögzítette, hogy a perbeli helyiség a használat alapkövetelményének a puszta bérbeadhatóságnak sem tud már eleget tenni, erre figyelemmel a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, így 2012. év elejétől indulóan rendeltetésszerű használatra alkalmatlannak minősítendő. Az igazságügyi szakértő rögzítette, hogy a perbeli helyiség hasznosíthatatlanságának alapvető oka az épület elhanyagolt állapota. A **hatóság neve** által a 90-es évek elején előírt helyreállítási kötelezettség értelemszerűen az akkor tulajdonossá lett felperest terhelte. E kötelezettségét a 2004.évi privatizációkor felperes a vevőre, az **vevő**-re hárította át. A helyreállítási munkákat sem felperes, sem az **vevő**. nem végezte el. Az igazságügyi szakértő rögzítette, az, hogy a felelősség e két tulajdonos között miként oszlik el, ennek eldöntésére az igazságügyi szakértő nem vállalkozhat. Az igazságügyi szakértő rögzítette, hogy a homlokzat az épület egészének öngerjesztő állagromlási folyamata érdemileg az 1945-ös ostromtól indítható. Az igazságügyi szakértő akként ítélte meg, hogy a kritikus helyzet az 1990-es évek elején következett be.

Felperes a kiegészítő szakvéleményt sem fogadta el.

A bíróság a per során **szakértő neve** igazságügyi szakértőt rendelte ki azon kérdés megvizsgálására, hogy a perbeli helyiség 2012. január 1-től alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra vagy sem, illetve amennyiben nem alkalmas, úgy mi ennek az oka és ez az állapot mióta áll fenn.

Az igazságügyi szakértő szakvéleményében rögzítette, hogy tényként nem állapítható meg, hogy a bérlemény és az egész ingatlan 2012. január 1. napjától rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, kivéve a tanácsterem helyiséget és néhány olyan irodahelyiséget, amelyben a radiátorokat, illetve az elektromos szerelvényeket leszerelték.
Az igazságügyi szakértő rögzítette, hogy a tanácsterem nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra a felülről történő folyamatos nedvesedés miatt. Azon helyiségek sem alkalmasak rendeltetésszerű használatra, ahol a radiátorokat leszerelték, mert a helyiség fűtése nem biztosított, továbbá azon helyiségek nem alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, ahol az elektromos dugaszoló aljzatokat leszerelték, mert az elektromos áram vételezés ezekben a helyiségekben nem megoldott.
Az igazságügyi szakértő a tanácsterem mennyezeti beázását okozó szennyvíz elvezető cső rongálás keletkezésének időpontját 2010-2011-es évek valamelyikére tette.
Az igazságügyi szakértő a tanácsterem beázásával kapcsolatosan rögzítette, hogy a tanácsterem fölötti mennyezeten és oldalfalon beázási foltok, levált tapétacsíkok, elszíneződések láthatók az érintett felületeken, amelyek nagyobb mennyiségű nedvesség tartós jelenlétére utalnak. Az

igazságügyi szakértő rögzítette, hogy továbbá a helyiség parkettázott padlóburkolata két helyen is felpúposodott. A II/9. szám alatti lakás hibás csővezetéke alatti részen a felpúposodás mértéke arra utal, hogy néhányszor nagyobb mértékű nedvesedés érte a padlót, de nem érte olyan sok nedvesség, hogy a felpúposodás jelensége nagyobb területre is kiterjedjen. A parketta hibajelenségére egyértelmű magyarázatot ad a szennyvíz csatornavezetékből változó mértékben kijutó és a födémen átjutva a parketta egyes helyeire lecsöpögő szennyvíz.
Az igazságügyi szakértő rögzítette továbbá, hogy az ingatlan egyes helyiségeiben a radiátorokat leszerelték. A leszerelt radiátorok vagy a leszerelés helyén voltak elhelyezve vagy a bejárathoz közeli két nagy helyiségben voltak hordva és raktározva. Radiátorok nélkül az adott helyiség nem fűthető, tehát emiatt a helyiség nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra.
Az igazságügyi szakértő rögzítette továbbá, hogy egyes helyiségekben az elektromos dugaszoló aljzatokat leszerelték és a bekötő vezetékek szabadon vannak. Ez az állapot nem csak veszélyes - áram alá helyezés esetén - hanem így használhatatlan is az adott helyiség, mivel nem lehet áram alá helyezni azt az áramkört, amelyen szigeteletlen, szabad vezeték van.
Az ingatlan használatának tényleges értékére vonatkozóan az igazságügyi szakértő rögzítette, hogy az ingatlan használatának tényleges értékét azok a korlátozó tényezők is befolyásolják, melyek miatt az ingatlan korlátozottan használható. Ezen kívül az ingatlan teljességének, komplexitásának az értéke is csökken amiatt, hogy olyan bérlők számára az ingatlan már nem hasznosítható, akiknek a kieső bérleményrészekre is szükségük lenne.
Az igazságügyi szakértő az ingatlan használati értékét befolyásoló körülmények tekintetében rögzítette, hogy a perbeli helyiségcsoport erkélyei bizonytalan vagy életveszélyes állapotuk miatt korlátozottan vagy egyáltalán nem voltak használhatók. A tanácsterem az egyik legreprezentatívabb terem, amely a leázás miatt korlátozottan sem volt használható. A másik reprezentatív sarokszobában a szoba díszét képező kandallót valaki szétbontotta és jelen állapotában a szoba esztétikai okok miatt nem használható. Előtér burkolattal el kellene takarni a szétbontott kandalló helyét. A régi eredetű beázási helyeken visszamaradt, de már kiszáradt penészfoltos felületek vannak, melyek javításra szorulnak. A leszerelt radiátorok visszaszerelésével és a fűtési rendszer feltöltésével a fűtés valószínűleg a teljes ingatlanban beüzemelhető. Egyes szaniterek a vizes blokkokban leszerelésre kerültek, ezáltal azokat sem lehet használni. A hiányzó elektromos berendezések (elsősorban a dugaszoló aljzatok, a villanybojler és egyes lámpák) visszaszerelése előfeltétele az ingatlan érintett helyiségei használhatóságának. Az igazságügyi szakértő rögzítette továbbá, hogy az épület külső homlokzati kinézete, valamint a belső udvar is esztétikailag értékcsökkentő hatású, ugyanis korlátozza azon lehetséges bérlőknek a számát, akik számára a perbeli ingatlan egyáltalán kiadható.

Az igazságügyi szakértő a felperes által kereseti követelésében megjelölt bérleti díj összeget figyelembe véve 50%-os díjleszállítást tartott megalapozottnak a szakvéleményében.

A bíróság egybevetve az **szakértő2 neve** igazságügyi szakértő és **szakértő neve** igazságügyi szakértő által előterjesztett szakvéleményeket, mindkét szakvéleményt ítélkezése alapjául elfogadta. A bíróság **szakértő neve** igazságügyi szakértő által előterjesztett szakvélemény alapján mérlegelte az ott feltüntetett a perbeli helyiségcsoport használati értékét befolyásoló körülményeket és figyelemmel volt azon körülményekre és okokra, amelyek alapján az igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján a perbeli helyiségcsoport egy része nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra.

Felperes a perbeli helyiségcsoportot 2012. január 20. napján vette birtokba. A bérleti díj iránti követelését 2011. július 1. napjától kezdődően terjesztette elő.

A perbeli helyiségcsoport felperes általi birtokbavételének időpontjában **szakértő neve** igazságügyi szakértő szakvéleményében rögzítettek szerint a perbeli helyiségcsoport egy részének rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapota fennállt.
A bíróság rögzíti, hogy felperesnek, mint bérbeadónak lett volna kötelezettsége az Ltv.8.§ (2) bekezdése alapján azon körülmények megszüntetése, amelyek a perbeli helyiségcsoport egy részét rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotúvá tették.

A bíróság álláspontja szerint alperes, mint bérlő a bérleti szerződés tárgyát képező teljes helyiségcsoportot vette bérbe 1997-ben. Erre figyelemmel a teljes - a bérleti szerződés tárgyát képező - helyiségcsoport tekintetében alapvető követelmény, hogy az teljes egészében rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú legyen. Amennyiben a bérleti szerződés tárgyát képező helyiségcsoport egy része nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra, úgy az a teljes bérleményt alkalmatlanná teszi a rendeltetésszerű használatra.

Alperes iroda céljára vette bérbe a perbeli helyiségcsoportot.

A bíróság álláspontja szerint **szakértő neve** igazságügyi szakértő által kimutatott az egyes helyiségek rendeltetésszerű használatra alkalmatlansága, azaz az iroda céljára történő használatra alkalmatlanság kihat a perbeli helyiségcsoport azon helyiségeire is, amelyek **szakértő neve** igazságügyi szakértő szerint alkalmasak a rendeltetésszerű használatra.

A bíróság álláspontja szerint a helyiségcsoport részleges használhatatlansága esetén a szerződésszegés jogkövetkezményeit az egész bérleményre alkalmazni kell.

Az **szakértő2 neve** igazságügyi szakértő szakvéleményében és kiegészítő szakvéleményében rögzítette, hogy a teljes bérlemény, annak az összes helyiségrésze alkalmatlan a rendeltetésszerű használatra.

A bíróság a fentiekre figyelemmel elfogadva **szakértő neve** igazságügyi szakértő által a perbeli helyiségcsoport állapotával kapcsolatosan rögzítetteket, és egybevetve a szakvéleményeket, arra az álláspontra helyezkedett a már fentiekben kifejtett indokok alapján, hogy felperes bérleti díjra nem jogosult.

A fentiekre figyelemmel felperes terhére az 1959.évi IV.tv. (régi Ptk.) 305.§ (1) bekezdés szerinti hibás teljesítés megállapítható. Alperest a régi Ptk.306.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján a bérleti díj teljes leszállítása, mint szavatossági jog megilleti. Erre tekintettel alperest a bérleti díj megfizetésének kötelezettsége nem terheli. Erre figyelemmel nem terheli a közüzemi szolgáltatások díjának a megfizetési kötelezettsége sem.

A fentiekre tekintettel alperesnek a régi Ptk.308/C.§-ára alapított szavatossági kifogása megalapozott.

A fentiekre figyelemmel a már felhívott jogszabályhelyek alapján a bíróság a keresetet elutasította.

A kereset elutasítására tekintettel a bíróság alperes elévülési kifogását érdemben nem bírálta el. A bíróság azonban utal arra, hogy felperes 2011. július 1-től kezdődően terjesztette elő a bérleti díj követelését, így az a keresetindítás 2013-as időpontjára figyelemmel a régi Ptk.324.§ (1) bekezdése alapján nem évült el.

A bíróság a perköltség viseléséről a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján rendelkezett.
A perköltség az alperes által előlegezett 189.000,- Ft szakértői díj, valamint az alperesi képviselőt a 32/2003 (VIII.22.) IM rendelet 3.§ (2) bekezdés b.) pontja alapján megillető 768.985,-Ft (605.500,- Ft + ÁFA) munkadíj összegéből áll.

Budapest, 2017. március 2.

dr. Varga Erika s.k.
bíró

Írásba foglalva: 2017. február 27.
Leírva: 2017. február 28.